

基隆市政府 裁處書

發文日期：中華民國114年12月29日

發文字號：府授環空貳字第1140361287號

裁處書編號：基府環空逸處字第114010號

受處分人：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處

代表人：游偉雄

地 址：基隆市○○區○○路○○號

主旨：受處分人為系爭營建工程之營建業主，未依營建工程空氣污染防制設施管理辦法規定設置或採行空氣污染防制設施，違反空氣污染防制法第23條第2項規定，處罰鍰新臺幣10萬5千元，並處環境講習2小時。

事實：

一、受處分人為「○○○○○○○○○○○○○○○-○○○○」（下稱系爭工程）之營建業主，系爭工程屬營建工程空氣污染防治設施管理辦法（下稱管理辦法）第4條規定所稱第1級營建工程。

二、本府所屬環境保護局於114年12月1日派員至系爭工程工地稽查，發現下列缺失，並依營建業主違反營建工程空氣污染防治設施管理辦法之缺失記點及處理原則記缺失點數：

(一) 違反管理辦法第6條規定，工地周界未設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座：缺失10點。

(二) 違反管理辦法第7條規定，物料堆置防塵布未完全覆蓋堆置之物料：缺失4點。

(三) 違反管理辦法第8條規定，營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗，致影響防制效果：缺失4點。

(四) 違反管理辦法第10條規定，車行出入口未設置洗車設備或無設置洗車空間，且未以加壓沖洗設備清洗：缺失10點。

(五) 違反管理辦法第17條規定，營建工地內從事具粉塵逸散

性之操作未設置局部集氣系統或加壓噴水設施：缺失10點。

三、上開缺失點數合計38點，已達10點以上，違規事實明確。

理由及法令依據：

- 一、空氣污染防制法第23條第2項規定，固定污染源及其空氣污染物收集設施、防制設施或監測設施之規格、設置、操作、檢查、保養、記錄及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。
- 二、同法第62條第1項第4款規定，違反第23條第2項所定辦法有關空氣污染物收集、防制或監測設施之規格、設置、操作等事項之規定者，其違反者為工商廠、場，處新臺幣10萬元以上2千萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善。
- 三、依缺失記點及處理原則第2點規定，稽查當次缺失點數合計在10點以上者，屬違規事實明確，得逕依違反管理辦法規定處分。
- 四、受處分人為繳納營建工程空氣污染防制費之營建業主，依管理辦法第3條規定，為該辦法之適用及裁處對象。

處分內容：

- 一、依空氣污染防制法第62條第1項第4款、缺失記點及處理原則暨公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則規定，處罰鍰新臺幣10萬5千元。
(裁罰因子：A=1、B=1.5、C=1、D=1、E=-0.3；違規時間為每年9月至翌年5月期間加重0.2點，違規日前3年內首次違反本法規定減輕0.5點。罰鍰額度=1×1.5×1×1×0.7×10萬元)
- 二、依環境教育法第23條規定，處環境講習2小時。

繳款期限：本裁處書送達之次日起30日內

繳款地點：本府指定之代收機構

注意事項：

- 一、不服本處分者，得自本處分送達之次日起30日內，繕具訴願書經由本府向環境部提起訴願。
- 二、罰鍰逾期不繳納者，移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

市長 ○○○